

Nemocnice Kadaň s.r.o.
Golovinova 1559
Kadaň 432 01

Žadatel:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

Děkuji za poskytnutí informací prostřednictvím odpovědi dne 8.7. 2025. Tímto žádám o upřesnění některých z nich.

ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

- Chápu argumentaci, že poskytnutí dokumentů, prokazující neoprávněnost vyplacení prostředků panu Hossnerovi, můžete z důvodu případného soudního sporu omezit, nikoliv, s ohledem na veřejný zájem, zcela odepřít. Žádám tedy o zdůvodnění nezákonnosti tohoto bezdůvodného obohacení. Prosím o definici dle trestního zákoníku. V čem spatřujete nelegálnost tohoto počínu.
- Žádám o vysvětlení, v čem spočívá rozdíl ve výsledné částce vyplacené panu Hossnerovi v letech 2021-2023. Jak je možné, že rozdíl mezi roky 2021 a 2022 činí přes 4 mil Kč a mezi roky 2022 a 2023 činí více než 6 mil. Kč? Je rozdíl dán výší odměn v těchto letech? Prosím o upřesnění, kolik bylo panu Hossnerovi vyplaceno na odměnách v roce 2022 a v roce 2023 a zda se měnila výše platu dle pracovní smlouvy o výkonu funkce ředitele nemocnice v letech 2016–2024.
- Žádám o informaci, zda pracovní smlouva uzavřená mezi jednatelem nemocnice a ředitelem Hossnerem v jedné osobě byla někdy předmětem jednání Rady města v pozici Valné hromady, nebo Dozorčí rady Nemocnice Kadaň.

Jelikož se jedná o instituci vlastněnou městem Kadaň a dotovanou z velké části z veřejných prostředků má občan města právo vědět, jak se s těmito prostředky nakládá.

Děkuji a jsem s pozdravem

[REDACTED]

V Kadani dne 9.7. 2025

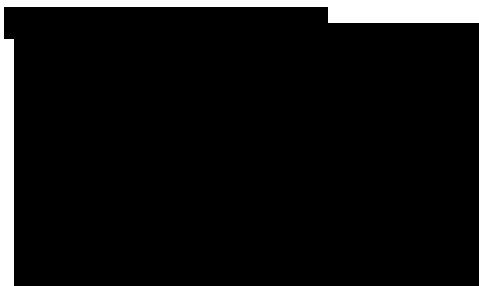
Povinný subjekt:

Nemocnice Kadaň s.r.o.

Golovinova 1559

432 01 Kadaň

Žadatel:



V Kadani dne: 22. července 2025

Odesláno datovou schránkou

Vážená 

společnosti Nemocnice Kadaň s.r.o. („**Nemocnice Kadaň**“) byla dne 30. června 2025 doručena Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („**InfZ**“).

Ve Vaší žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:

1. *Chápu argumentaci, že poskytnutí dokumentů, prokazující neoprávněnost vyplacení prostředků panu Hossnerovi, můžete z důvodu případného soudního sporu omezit, nikoliv, s ohledem na veřejný zájem, zcela odepřít. Žádám tedy o zdůvodnění nezákonnosti tohoto bezdůvodného obohacení. Prosím o definici dle trestního zákoníku. V čem spatřujete nelegálnost tohoto počínu.*

2. *Žádám o vysvětlení, v čem spočívá rozdíl ve výsledné částce vyplacené panu Hossnerovi v letech 2021-2023. Jak je možné, že rozdíl mezi roky 2021-2022 činí přes 4 mil Kč a mezi roky 2022 a 2023 činí více než 6 mil. Kč? Je rozdíl dán výší odměn v těchto letech? Prosím o upřesnění, kolik bylo panu Hossnerovi vyplaceno na odměnách v roce 2022 a v roce 2023 a zda se změnila výše platu dle pracovní smlouvy o výkonu funkce ředitele nemocnice v letech 2016-2024.*

3. *Žádám o informaci, zda pracovní smlouva uzavřená mezi jednatelem nemocnice a ředitelem Hossnerem v jedné osobě byla někdy předmětem jednání Rady města v pozici Valné hromady, nebo Dozorčí rady Nemocnice Kadaň.*

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

K bodu č. 1:

S ohledem na § 11 odst. 1 písm. g) InfZ Vám v zájmu transparentnosti k tomuto bodu sdělujeme následující:

Bezdůvodné obohacení je upraveno v § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého platí, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Pan Hossner se bezdůvodně obohatil na úkor Nemocnice Kadaň tak, že mu bylo poskytnuto plnění bez právního důvodu. K tomu došlo tak, že panu Hossnerovi Nemocnice Kadaň vyplatila částky, na které mu nevznikl nárok, a tedy v rozporu s právními předpisy. Tato odměna mu totiž byla vyplacena, aniž by byla řádně schválena valnou hromadou Nemocnice Kadaň, jak vyžaduje zákon o obchodních korporacích. Pan Hossner je tak povinen tyto částky Nemocnici Kadaň vydat.

K bodu č. 2:

Rozdíl v celkových částkách vyplacených panu Hossnerovi v jednotlivých letech je dán jak tím, že docházelo k průběžnému navyšování poskytované hrubé měsíční částky, tak i výši mimořádných odměn. Dále je pak způsoben tím, že se mimořádné odměny promítnuly do výše průměrného výdělku pana Hossnera nesprávným způsobem, a tak mu byla poskytována nesprávná výše zejména náhrady za čerpání dovolené. Vzhledem k výši mimořádných odměn šlo např. za srpen 2022 o částku 1 221 616 Kč, za srpen 2023 o částku 1 242 169 Kč.

V roce 2022 byla panu Hossnerovi vyplacena mimořádná odměna ve výši 5 280 000 Kč, v roce 2023 šlo o částku 5 880 000 Kč.

Výše hrubé měsíční částky poskytované panu Hossnerovi Nemocnicí Kadaň se v průběhu vámi uvedených let měnila, a to od částky 140 000 Kč měsíčně po částku 270 000 Kč měsíčně (včetně pobídkové části).

K bodu č. 3:

Pracovní smlouva uzavřená mezi MUDr. Hossnerem a Nemocnicí Kadaň nebyla nikdy schválena valnou hromadou ani dozorčí radou Nemocnice Kadaň.

Doufáme, že jsou pro Vás poskytnuté informace dostatečné.

S pozdravem

Mgr. Martin Krušina, MBA, jednatel

